



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 1202 DEL 23/12/2025

OGGETTO: ACCORDO QUADRO ART 59 D.LGS N. 36/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE SEDI E MANUFATTI STRADALI CON ONERE DI PRONTO INTERVENTO H24 SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO APPROVAZIONE QUARTO CONTRATTO APPLICATIVO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B99FCB833E



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

OGGETTO: ACCORDO QUADRO ART 59 D.LGS N. 36/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE SEDI E MANUFATTI STRADALI CON ONERE DI PRONTO INTERVENTO H24 SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO APPROVAZIONE QUARTO CONTRATTO APPLICATIVO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B99FCB833E

II DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Vista la disposizione sindacale di prot. n. 57 del 30/06/2026 con la quale è stato conferito al sottoscritto Dott. Andrea Cucchiaroni l'incarico di Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio, nonché le competenze dirigenziali per i procedimenti di competenza dell'area diretta, dal 1/07/2025 e fino al 30/06/2028;

Vista la nota prot. n. 55288 del 30/09/2025, con la quale il Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio, ha nominato l'incarico di Posizione Organizzativa/Elevata Qualificazione del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio Immobiliare all' Ing. Maurizio Giorgi, fino al 01/10/2026;

PREMESSO che il Comune di Monterotondo intende provvedere alla continuità della manutenzione ordinaria sulle sedi e manufatti stradali, con l'onere del pronto intervento H24 su tutto il territorio comunale, provvedendo alla rimozione di stati di pericolo, al transennamento ed il ripristino dello stato dei luoghi, al rifacimento di tratti di rimozione di sede stradale, rifacimento di marciapiedi e prestazioni di maestranze in economia con noli di mezzi meccanici;

CONSIDERATO

- **che** con determinazione dirigenziale n. 178 del 09/03/2023 sono stati approvati gli elaborati progettuali relativi alla realizzazione degli interventi sopra descritti, redatti dal Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio Immobiliare ed il relativo quadro economico;

-**che** per l'affidamento dei lavori si intende procedere con un accordo quadro ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 36/2023;

-**che**, il Servizio Opere Pubbliche e Manutenzione Patrimonio Immobiliare ha rimodulato gli elaborati approvati con D.D. n. 178 del 09/03/2023, nella parte relativa al QTE ed al Computo Metrico, redigendo la seguente documentazione:

- Relazione Tecnica;
- QTE;
- CSA;
- Computo Metrico;
- Cronoprogramma;
- PSC;

-in data 02/10/2024 con nota prot. n. 54197 è stata inviata una richiesta di preventivo, unitamente alla documentazione sopra indicata, all'Impresa EDIL MULTISERVIZI di Colosimo Antonio, con sede in via XX Settembre n. 4 – Mentana (Roma) – P.IVA :11350681000, per un importo a base di gara di € 149.900,00, di cui € 141.500,00 per lavori ed € 8.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, per un periodo di 24 mesi di affidamento;

- nei termini previsti dalla scadenza (ore 20.00 del 07/10/2024) è pervenuta l'offerta dell'Impresa EDIL MULTISERVIZI di Colosimo Antonio, con un ribasso dell'1,5% e per un importo contrattuale determinato in € 147.777,50;

VISTO l'art. 50 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 a tenore del quale l'affidamento dei contratti sottosoglia avviene con le seguenti modalità:

“a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

RICHIAMATO l'art. 49 del D.lgs. 36/2023 rubricato “Principio di rotazione” che, al comma 4, consente con adeguata motivazione e in assenza di alternative di reinvitare il contraente uscente o individuarlo quale affidatario diretto;

VISTI

- la determinazione dirigenziale n. 916 del 22/10/2024 con la quale è stato approvato l'**ACCORDO QUADRO di cui all' ART 59 D.LGS n. 36/2023 – “MANUTENZIONE ORDINARIA sulle SEDI e MANUFATTI STRADALI con ONERE di PRONTO INTERVENTO H24 SUL TERRITORIO del COMUNE DI MONTEROTONDO - CIG: B359C3BB984”**;

-il contratto di accordo quadro sottoscritto in data 29/10/2024 n. reg. 1788, con l'Impresa EDIL MULTISERVIZI di Colosimo Antonio;

PRESO ATTO che

- l'accordo-quadro realizza un “**pactum de modo contrahendi**”, ovvero un contratto (di tipo giuridico e quindi solo “normativo”, dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel vincolare la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti e pertanto non sorge l'obbligo di adempimenti contabili, che andranno assunti con i correlati e successivi contratti attuativi;

-con i singoli contratti applicativi si realizzeranno le singole applicazioni del Servizio complessivo, definito nell'Accordo Quadro, nel rispetto delle clausole e secondo le regole generali stabilite nell'Accordo Quadro;

-con determinazione dirigenziale n. 970 del 07/11/2024 è stato approvato il primo contratto applicativo per un importo di € 15.000,00 oltre IVA al 22%;

-con determinazione dirigenziale n. 1217 del 19/12/2024 è stato approvato il secondo contratto applicativo per un importo di € 15.000,00 oltre IVA al 22%;

-con determinazione dirigenziale n. 714 del 26/08/2025 è stato approvato il terzo contratto applicativo per un importo di € 22.950,00 oltre IVA al 22%;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione del quarto contratto applicativo;

PRESO ATTO che non sussistono cause di conflitto di interesse di cui all'art. 6 bis L. 241/1990 o le altre previste dall'art. 1, comma 9, lett. e) L. 190/2012 in riferimento al Responsabile del Procedimento, individuato nell'ing. Maurizio Giorgi, e al Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio;

RAVVISATA la rispondenza delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il DURC rilasciato con protocollo INAIL_51258448 Data richiesta 20/10/2025 Scadenza validità 17/02/2026 dal quale l'impresa risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL e cassa Edile;

VISTI:

- l'art. 183 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- il Dlgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra espresse che qui di seguito s'intendono integralmente riportate trascritte

DI DARE ESECUZIONE all' ACCORDO QUADRO, di cui in oggetto, affidando il quarto contratto applicativo relativo ai lavori di “**MANUTENZIONE ORDINARIA sulle SEDI e MANUFATTI STRADALI con ONERE di PRONTO INTERVENTO H24 SUL TERRITORIO del COMUNE DI MONTEROTONDO**” all' Impresa EDIL MULTISERVIZI di Colosimo Antonio, con sede in via XX Settembre n. 4 – Mentana (Roma) – P.IVA :11350681000 per un importo di € **40.414,46** oltre IVA al 22%;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di **euro 49.305,65** al Capitolo 5871.20 “Manutenzione Ordinaria Sedi e Manufatti Stradali, Rete di Raccolta delle Acque Piovane e Caditoie Comunali con Oneri di Intervento H24” del bilancio in corso - Codice SIOPE: 1.03.02.09.008;

DI PROVVEDERE con successivi atti alla liquidazione della spesa a prestazione avvenuta e verificata, dietro presentazione ed accettazione delle fatture riportanti l’oggetto dell’incarico affidato, gli estremi della presente determinazione e il CIG, previa verifica della regolarità previdenziale e fiscale;

DI DARE ATTO che la fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., per l’affidamento del quarto contratto attuativo è stato acquisito il seguente **CIG: B99FCB833E**;

DI DARE ATTO che il RUP per l'appalto del servizio degli interventi di cui trattasi è l'Ing. Maurizio Giorgi, dipendente di questa Amministrazione;

DI PUBBLICARE la presente determinazione:

- a. all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per trenta giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 17 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b. nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente ->Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di cui all’art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;
- c. nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti->Provvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l’inserimento nell’elenco semestrale di cui all’art. 23, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013;

DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario dell’ente per l’apposizione del visto contabile di cui all’art. 151 comma 4 D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1405 del 16/12/2025, ai sensi dell’art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l’insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
Andrea Cucchiaroni

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Andrea Cucchiaroni in data 19/12/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1405**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO**

Ufficio Proponente: **Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare**

Oggetto: **ACCORDO QUADRO ART 59 D.LGS N. 36/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE SEDI E MANUFATTI STRADALI CON ONERE DI PRONTO INTERVENTO H24 SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO APPROVAZIONE QUARTO CONTRATTO APPLICATIVO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B99FCB833E**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 23/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 23/12/2025